

1500018-94.2021.8.26.0394

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... acionados via COPOM por denúncia de tráfico em um bar; que, lá chegando, abordaram os indivíduos que lá estavam; que localizaram com DIAN entorpecentes; que ele disse que era para consumo.

A testemunha Paulo Henrique Fonseca Nebesnyj afirmou que foram realizar fiscalização em estabelecimento comercial em função de uma denúncia; que realizaram a abordagem de frequentadores do local; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa-SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500018-94.2021.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500018-94.2021.8.26.0394

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3002271/2021 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 15584254 - DEL.POL.NOVA ODESSA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Dian Micael da Silva Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do crime está comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 02/03), auto de constatação preliminar (fl. 08), auto de exibição/apreensão (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 05/06), laudo químico definitivo (fls. 17/19) e pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha Ketlin Aparecida Zuin disse que foram acionados via COPOM por denúncia de tráfico em um bar; que, lá chegando, abordaram os indivíduos que lá estavam; que localizaram com DIAN entorpecentes; que ele disse que era para consumo.

A testemunha Paulo Henrique Fonseca Nebesnyj afirmou que foram realizar

fiscalização em estabelecimento comercial em função de uma denúncia; que realizaram a abordagem de frequentadores do local; que, com o réu, foi localizada uma certa quantidade de eppendorfs de cocaína; que ele disse que era para uso próprio. Na fase inquisitorial o acusado confirmou que a substância encontrada era de sua propriedade (fl. 02).

Em juízo, DIAN MICAEL DA SILVA LIMA não foi ouvido porque não compareceu na audiência designada, malgrado devidamente intimado (fl. 81).

Observo que o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito (Código de Processo Penal Anotado, Edilson Mougenot Bonfim^{4ª} ed., Saraiva, p. 460).

A propósito do valor probatório dos depoimentos dos policiais, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (Apelação nº0024956-21.2010.8.26.0361, rel. Grassi Neto, j. 11/04/2013).

E o Supremo Tribunal Federal:

Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 74438, Relator Min. CELSO DE MELLO, julgado em 26/11/1996).

Os depoimentos das testemunhas foram uníssonos quanto à prática do delito pelo réu, comprovando cabalmente a materialidade e autoria do delito. A forma em que embalada a droga, bem como pela sua quantidade e informações prestadas pelos policiais demonstram que se destinavam a seu uso pessoal.

Afasta-se eventual alegação de insignificância, vez que a pequena quantidade apreendida é circunstância ínsita ao próprio tipo penal.

Por fim, não há que se cogitar de inconstitucionalidade do tipo penal devido ao Recurso extraordinário RE 635.659, diante da ausência de acórdão declarando a inconstitucionalidade do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como pela ausência de fixação de parâmetros para a sua descriminalização, não há que se falar que o porte de entorpecente para consumo próprio deixou de ser crime por prever que o crime reprimenda tão somente penas alternativas, nem mesmo que seja inconstitucional sua incriminação.

Isso porque, o artigo 28 da Lei 11.343/06 está descrito no Capítulo III da referida Lei que se intitula "Dos Crimes e das Penas", bem como por ser considerado fato típico, antijurídico e culpável. A tipicidade está perfeitamente configurada pela redação do artigo 28. Outrossim, o fato de o preceito secundário não prever pena privativa de liberdade, não altera a natureza da conduta como criminosa. Como o próprio nome diz, o preceito é secundário, sendo a configuração do crime perfeita quando há subsunção da conduta no tipo penal primário e estão ausentes causas que excluam a ilicitude (antijuridicidade) e culpabilidade.

Assim, o quadro probatório descrito é suficiente para condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal, a pequena quantidade de entorpecentes e os antecedentes do réu (fl. 42), cabível no caso a aplicação da medida de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS (art. 28,

inciso I, da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu DIAN MICAEL DA SILVA LIMA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Se necessário, determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Sem custas, de acordo com art. 55, da Lei 9.099/95.

A presente servirá para fins de advertência.

Se o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se o TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Nova Odessa, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA